МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 10 дугаар сарын 7 № 4/46 Улаанбаатар хот

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД С.ЭНХБОЛД ТАНАА

Хавдар судлалын үндэсний төвийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга асан Б.Болормаагаас Комисст ирүүлсэн "... ажлын байрны дарамтад өртөж байна" гэх гомдлын мөрөөр тус төвд Комиссын гишүүний баталсан удирдамжийн дагуу 2021 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр хяналт шалгалт хийв.

Хяналт шалгалтыг тус төвийн ажилтнуудаас санал асуулга авах, бүлгийн болон ганцаарчлан ярилцлага хийх, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар тодруулга авах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулахад гомдолд дурдсан ажлын байрны дарамт үзүүлсэн гэх асуудал тогтоогдоогүй болно.

Хяналт шалгалтын дүнг үндэслэн хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тус төвийн "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-д Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн зохицуулалтыг бүрэн тусгаагүй байх тул Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалтын "хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг тусгах", мөн зүйлийн 11 дүгээр зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасан "Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 130.2 дахь хэсэгт заасны дагуу хөдөлмөрийн дотоод журамд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тусгана" гэснийг тусгаж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавьж ажиллах;
2. Байгууллагын Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны үйл ажиллагаа тогтмол бус, ажилтнуудаас үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүнчлэлээс гарах, татвараас чөлөөлөгдөх хүсэлтийг удаа дараа ажил олгогчид илэрхийлсэн байх бөгөөд байгууллагын захиргаа ба Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо хамтарсан гэрээг 2020 оноос хойш байгуулаагүй байна. Иймд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 11, 12, 14, 17 дүгээр зүйл, Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1 дэх заалтад тус тус хамтын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, асуудлыг аль ч тал санаачилж болох бөгөөд

152100163

хамтын гэрээг нэг жил, түүнээс дээш, хэлэлцээрийг хоёр жилийн хугацаагаар тус тус байгуулна, талууд хамтран ба дангаар хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн биелэлт, түүний явцыг хагас жил тутам буюу хамтын гэрээ, хэлэлцээрт заасан хугацаанд дүгнэж, нийт ажилтанд мэдээлнэ гэж заасныг тус тус хэрэгжүүлж, ажил олгогчоос хамтын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах талаар идэвхи санаачилгатай ажиллах, хамтын гэрээний биелэлт, түүний явцыг дүгнэж, ажилтнуудад мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах талаар чиглэл өгөх;

3. Тус төвийн 90 ажилтнаас 17 асуумж бүхий санал асуулга авсан бөгөөд түүний дүн нэгтгэлээс үзэхэд олонхи нь эерэг үнэлгээ өгсөн байх боловч цөөн ажилтнуудаас сайжруулах шаардлагатай дараахь асуудлуудыг нэрлэсэн байна:

а) Та хөдөлмөрийн аятай таатай нөхцөлөөр хангагдсан орчинд ажилладаг уу? гэсэн асуултад 68 хүн буюу 75,6 хувь нь "тийм", 21 хүн буюу 23,3 хувь нь "үгүй" гэж хариулсан бөгөөд хөдөлмөрийн аятай таатай нөхцөлөөр хангагдаагүй гэж үзэж буй шалтгааныг "туяаны хаалт бага, хор тайлах сүү, цагаан идээ өгдөггүй, байр агааржуулагчгүй, ажилчдын усанд орох өрөө байхгүй; ажлын байрны нөхцөл, хангамж муу, өрөө тасалгааны талбай хангалтгүй нөхцөлд ажилладаг" гэсэн шалтгааныг нэрлэжээ.

б) Удирдлагын зүгээс таны хийсэн ажлын чанар, үр дүнг бодитой үнэлдэг үү? гэсэн асуултад 49 хүн буюу 54,4 хувь нь "үнэлдэг", 33 хүн буюу 36,7 хувь нь "заримдаа", 6 хүн буюу 6,7 хувь нь "үнэлдэггүй" гэсэн байна. Хийсэн ажлыг бодитой үнэлүүлж чаддаггүй гэж үзэж буй шалтгааныг "шагнал урамшууллаас хол; мөрдөж мөшгөж сэтгэл зүйн дарамтад оруулдаг; илүү цагийн мөнгийг хасдаг; ажлыг бодитой үнэлдэггүй; цалин муу; ажлын ачаалал харилцан адилгүй; заримдаа ажилбарын бонус бага эсхүл бүр өгдөггүй; заримдаа хүнд хүнтэй ажил ихтэй байхад хүний нөөцийг тэнцүүлж өгдөггүй; ажлын байрны тодорхойлолтод зааснаас их ажил хийдэг; ачаалалтай эсэх болон хичээл зүтгэл гаргаж ажилласан эсэхээс үл хамааран адил цалин авдаг" гэж тайлбарлажээ.

в) Та ажлын байрны дарамтад өртөж байсан уу? гэсэн асуулгад 19 хүн буюу 21,1 хувь нь "тийм", 71 хүн буюу 78,9 хувь нь "үгүй" гэж хариулсан байна. Ажлын байрны дарамтад өртдөг гэж үзсэн ажилтнууд "өрөө бүрт камертай; хувцас солих өрөөгүй; тасгийн эрхлэгчийн хувийн хандлага, ялгаварлан гадуурхалт; цахим орчинд хяналт тавих; жагсаалд оролцсон гэж гадуурхах; тодорхойгүй шалтгаанаар ажилд оролцож үзлэг бүрт хяналт хийдэг; шаардлага тавихад хавчин гадуурхдаг" гэсэн үндэслэлийг дурджээ.

г) Удирдлагын зүгээс үндэс, угсаа, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодол болон бусад байдлаар ялгаварлан гадуурхаж байсан уу? гэсэн асуулгад 7 хүн буюу 7,8 хувь нь "тийм", 80 хүн буюу 88,9 хувь нь "үгүй" гэж хариулсан байна. Ялгаварлан гадуурхалтад өртдөг гэж хариулсан ажилтнууд "элдэв хэл үгээр доромжлох, хараах; хийсэн ажлыг үндэслэлгүйгээр шүүмжлэх, загнах; биеийн гадаад төрх, эрүүл мэндийн байдлаар ялгаварлах; эрхэлсэн ажил, албан тушаалаар ялгаварлаж харьцах; хүйсээр ялгаварлаж харьцах, олон хүүхэдтэй, эмэгтэй, хөгшин гэж доромжлох, ашиг

сонирхлын зөрчлийн улмаас хөдөлмөрийн хуваарь шударга бус байх" гэсэн шалтгааныг тус тус нэрлэжээ.

Иймд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйл 5.2 дахь хэсэгт заасан "Ажил олгогч нь ажилтныг ажлаар, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад тохирсон нөхцөлөөр хангах, хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохирсон цалин хөлс олгох, энэ хууль болон хөдөлмөрийн ба хамтын гэрээ, хэлэлцээр, хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан үүргээ биелүүлэх үүрэгтэй", мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт заасан "Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглоно" гэсний дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад тохирсон орчныг бүрдүүлэх, ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг бодитоор үнэлж, урамшуулах, ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, удирдлагын зүгээс хууль бусаар ялгаварлах аливаа үйлдэл, эс үйлдэл гаргахгүй байхад анхаарч, шаардлагатай арга хэмжээг зохион байгуулж, ажиллах;

4. Хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаар мэдлэг олгох сургалтыг танай байгууллагаас ажилтнууддаа зохион байгуулсан эсэх гэсэн асуулгад 21 хүн буюу 23,3 хувь нь "тийм", 58 хүн буюу 64,4 хувь нь "үгүй" гэж хариулсан байна. Харин үлдсэн 11 хүн буюу 12,2 хувь нь "Мэдэхгүй байна" гэж хариулжээ.

Иймд шинэчилэн найруулсан Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, холбогдох бусад хуульд нийцүүлж, эрүүл мэндийн салбарын онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, сурталчилгааны үйл ажиллагааг зохион байгуулах.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд буюу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД